

불송치 송부기록 및 이의신청 송치사건 처리 지침

[공소청 예규 제97호, 형사정책담당관실]

제정 대검 예규 제1156호, 2021. 1. 1.

개정 대검 예규 제1312호, 2022. 9. 8.

개정 대검 예규 제1370호, 2023. 10. 31.

개정 공소청 예규 제97호, 2026. 10. 2.

제1조 【목적】 이 지침은 「형사소송법」 제245조의5제1항제2호 및 제245조의7, 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 ‘수사준칙’이라고 한다) 제53조의2, 제62조부터 제65조의 3까지에 따른 불송치 송부기록 및 이의신청 송치사건의 접수, 검토 및 처리에 대한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【용어의 정의】 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 불송치 기록 : 사법경찰관이 수사준칙 제51조제1항제3호에 따라 결정하여 검사에게 송부한 관계서류와 증거물 일체
2. 기록반환 : 검사가 「형사소송법」 제245조의8제1항에 따라 재수사요구를 하지 아니하고 「공소청사건사무규칙」 제99조제1항제1호에 따라 불송치 기록 송부일부터 3개월 이내에 해당 관계서류 및 증거물을 사법경찰관에게 반환하는 결정
3. 이의신청 송치사건 : 불송치 기록의 고소인·고발인·피해자 또는 그 법정대리인(피해자가 사망한 경우에는 그 배우자·직계친족·형제자매를 포함한다)이 「형사소송법」 제245조의7에 따라 이의신청하여 검사에게 송치된 사건

4. 사법경찰관 : 수사준칙 제2조에 따른 사법경찰관(사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다)

제3조【접수 시 유의사항】 사건사무담당직원은 「형사소송법」 제198조제3항에 따라 접수된 불송치 기록에 수사과정에서 수사와 관련하여 작성하거나 취득한 서류 또는 물건에 대한 목록이 누락 없이 작성되어 있는지 점검한다.

제4조【불송치 기록 업무분장】 각급 공소청의 장은 불송치 기록 전부 또는 일부의 검토 및 처리를 전담하는 검사 또는 부서를 지정할 수 있다.

제5조【불송치 기록 검토 시 유의사항】 ① 검사가 불송치 기록을 배당받은 때에는 수사 착수 경위, 동종·유사 사건 및 피의자·참고인 등 사건관계인의 진술, 이의신청 의사 유무 등을 종합적으로 검토하여 재수사요구 여부를 결정한다.

② 검사는 제1항의 검토과정에서 이의신청권자에게 이의신청 시 공소청으로 사건이 송치된다는 취지를 안내하거나, 이의신청 의사 여부를 확인할 수 있다. 이 경우 검사는 「형사소송법」 제245조의12에 따른 수사 관계 기록에 대한 열람·등사 신청권 및 같은 법 제245조의13제2항에 따른 면담 신청권에 대하여도 함께 안내할 수 있다.

③ 검사는 제1항의 검토를 위해 필요한 경우 「형사소송법」 제245조의13 및 수사준칙 제65조의3에 따라 피의자, 사건관계인 또는 전문가에게 출석을 요구하거나 화상·전화 등의 방법을 활용하여 의견을 청취하거나 의견서 등 관련 자료를 제출받을 수 있고, 사법경찰관에게도 같은 방법으로 의견을 청취하거나 자료를 제출받을 수 있다.

- ④ 검사는 「형사소송법」 제245조의13제4항에 따라 수사기관, 재판기관, 수용기관 등 공무소에 대하여 전산 조회 또는 공문 발송 등의 방법으로 관련된 내용을 조회하거나 송부받아 기록에 편철할 수 있다.
- ⑤ 검사는 제3항에 따라 피의자의 의견을 청취할 때에는 「형사소송법」 제245조의13제5항 및 수사준칙 제65조의3제4항에 따라 진술거부권이 있다는 것과 변호인의 조력을 받을 수 있음을 고지하고, 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ 검사는 참여 공소청 직원으로 하여금 불송치 기록을 검토하고 그 결과에 대해 보고하게 할 수 있다. 이 경우 참여 공소청 직원은 관련 검토보고서를 작성하여 해당 보고에 갈음할 수 있다.

제6조 【기록반환】 ① 검사는 제5조에 따른 검토 결과 사법경찰관의 불송치 기록에 대하여 재수사요구할 필요가 없다고 판단한 경우 「공소청사건사무규칙」 제134조제2항에 따라 불송치기록 검토결과서로 기록반환 처리한다.

② 사건사무담당직원은 검사가 기록반환 결정한 불송치 기록을 인계받아 「공소청사건사무의 서식에 관한 지침」(이하 ‘서식 지침’이라고 함) 별지 제1호서식의 불송치기록 접수서, 서식 지침 별지 제66호서식의 불송치기록 검토결과서 등 접수 및 처리절차 관련 서류를 기록에서 분리한 뒤 보존사무담당직원에게 인계하고 불송치 기록의 관계서류와 증거물을 사법경찰관에게 반환한다.

③ 제2항의 경우에 검사가 제5조의 검토 과정에서 추가로 작성하여 편철한 서류는 기록과 함께 사법경찰관에게 반환한다. 다만, 서류의 내용, 성질에 비추어 반환이 부적절한 경우는 그러하지 아니하다. 이 경우 검사는 반환이

부적절한 서류 목록을 특정하거나 별책으로 분리하여 사건사무담당직원에게 송부한다.

제7조【재수사요구】 ① 검사는 제5조에 따른 검토 결과 추가 수사가 필요하다고 판단한 경우 「공소청사건사무규칙」 제135조제1항에 따라 불송치기록 검토결과서로 재수사요구 처리한다. 이 경우 검사는 「공소청사건사무규칙」 별지 제194호서식의 재수사요구서를 기록에 편철하여 사법경찰관에게 송부하고, 그 부분을 불송치기록 검토결과서와 함께 사건사무담당직원에게 송부한다.

② 사건사무담당직원은 검사로부터 제1항의 불송치 기록을 인계받아 불송치기록 접수서, 불송치기록 검토결과서 등 접수 및 처리절차 관련 서류를 기록에서 분리한 뒤 보존사무담당직원에게 인계한다. 이 경우 사건사무담당직원은 「공소청사건사무규칙」 제135조제2항에 따라 재수사요구 기록송부(목록)부에 해당 사항을 기록한다.

③ 제6조제3항은 재수사요구에 따른 관계서류와 증거물의 반환절차에 준용한다.

④ 검사가 제1항에 따라 사법경찰관에 대하여 재수사요구를 하는 경우에는 그 이유와 내용을 구체적으로 기재하고 사법경찰관의 수사결과와 중복된 내용을 요청하지 않도록 주의하며, 사건관계인의 기본권 침해를 최소화하도록 유념해야 한다.

⑤ 검사가 불송치 기록에 포함된 다수 피의자 또는 혐의사실 중 일부에 대하여 재수사요구를 하는 경우에도 특별한 사정이 없는 한 불송치 기록 전체를 한 건으로 처리한다.

⑥ 검사가 불송치 기록에 대한 재수사요구를 한 경우 「형사소송법」 제245조의8제2항에 따라 고소인, 고발인, 피해자 또는 그 법정대리인에게 지체

없이 그러한 취지를 통지한다.

⑦ 검사가 불송치 기록이 송부된 날부터 3개월이 경과한 후에 제1항에 따른 재수사요구를 하는 경우에는 「공소청사건사무규칙」 제135조제3항에 따라 재수사요구서에 수사준칙 제63조제2항 각 호의 사유를 구체적으로 적어야 한다.

제7조의2【심신상실 불송치 기록의 처리】 ① 검사는 사법경찰관이 피의자가 「형법」 제10조제1항에 해당한다는 이유로 불송치 결정한 불송치 기록을 검토하는 때에는 「치료감호 등에 관한 법률」 제7조제1호에 따른 치료감호 청구(이하 ‘독립 치료감호 청구’라고 한다)의 필요성을 함께 검토한다.

② 검사는 제1항의 검토를 위하여 필요한 경우 제5조제3항 및 제4항에 따라 사실관계를 확인하거나 제7조에 따라 재수사요구를 할 수 있다.

③ 검사는 제1항 및 제2항의 검토 결과 독립 치료감호 청구가 필요하다고 판단하는 경우에는 재수사요구서에 그 사유를 구체적으로 적어 재수사요구를 할 수 있다.

제8조【재수사요구서 부분의 관리】 사건사무담당직원은 검사로부터 인계받은 재수사요구서 부분을 부분철에 별도 편철하여 보관한다.

제9조【기록반환 이후의 재수사요구】 ① 검사가 재수사요구 없이 이미 기록반환 처리된 불송치 기록에 관한 새로운 증거를 발견하는 등 수사준칙 제63조제2항 각 호의 사유를 인식하거나 같은 취지의 진정·민원 등을 접수한 때에는 관련 자료 및 증거물, 해당 불송치 기록을 종합적으로 검토하여 이미 기록반환 처리한 불송치 기록에 대하여 사법경찰관에게 재수사요구할 수 있다.

② 검사는 제1항의 경우 기록반환 처리한 불송치 기록을 "○년 불제 ○호"로 다시 등록하고 재수사요구한다. 이 경우 재수사요구 절차는 「공소청사건사무규칙」 제135조와 본 지침 제7조를 준용한다.

③ 제1항의 경우 기록반환 처리된 불송치 기록을 처리한 검사(승계검사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 외 다른 검사가 수사준칙 제63조제2항 각 호의 사유를 인식하거나 같은 취지의 진정·민원 등을 접수한 때에는 지체 없이 해당 불송치 기록을 처리한 검사에게 관련 자료를 첨부하여 통지한다.

④ 검사는 제1항의 검토 과정에서 필요한 경우 수사준칙 제6조제2항에 따라 사법경찰관에게 기록반환 처리한 불송치 기록의 등본을 요청할 수 있다.

제10조 【불송치 기록 관련 압수물처분의견제시】 ① 사법경찰관의 압수물처분의견제시 요청과 함께 접수된 불송치 기록을 기록반환 처리하는 때에는 압수물처분의견제시를 함께 할 수 있다. 다만, 압수물처분 사유가 기록상 명백한 경우, 압수물의 부패, 위험발생의 염려가 있거나 기타 보관하기 어려운 사정이 있는 경우에는 불송치 기록 처리에 앞서 압수물처분의견제시를 할 수 있다.

② 검사가 압수물처분의견제시 요청과 함께 접수된 불송치 기록에 대하여 재수사요구를 하는 때에는 「공소청압수물사무규칙」 제68조제2항에 따라 관련된 압수물처분의견제시 요청에 대하여는 의견제시를 보류하고 재수사 결과 통보 시에 다시 압수물처분의견제시를 요청하도록 요구할 수 있다.

제11조 【재수사결과서 접수 및 검토】 ① 사법경찰관으로부터 수사준칙 제64조제1항제2호에 따른 재수사결과서 및 관계 서류와 증거물이 접수된 때에

각급 공소청의 장은 「형사소송법」 제245조의8제1항에 따라 재수사를 요구한 검사(승계검사를 포함한다)에게 배당한다. 다만, 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

② 검사는 제1항의 경우 불송치 결정서, 재수사요구서, 재수사결과서 등을 종합적으로 검토하여 재수사요구 사항의 이행 여부 및 수사준칙 제64조제2항에 따라 다시 재수사를 요구할 필요가 있는지 여부를 검토한다. 다만, 수사준칙 제64조제1항제1호에 따라 재수사요구한 불송치 기록 전부가 송치된 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 검사는 사법경찰관이 재수사에도 불구하고 사건을 계속 송치하지 아니하기로 통보한 경우에는 「형사소송법」 제245조의8제6항에 따라 최초 재수사요구 시 반환하였던 관계 서류 및 증거물과 재수사에 따른 관계 서류 및 증거물 전부를 사법경찰관으로부터 송부받는다. 이 경우 별도의 서류송부 요청 절차를 거치지 아니한다.

④ 검사는 제3항에 따라 송부받은 서류를 검토한 결과 추가로 재수사가 필요하다고 판단하는 경우 수사준칙 제64조제2항에 따라 재수사 결과를 통보받은 날부터 1개월 이내에 사법경찰관에게 다시 재수사를 요구할 수 있다. 이 경우 재수사요구의 절차 및 방식에 관하여는 제7조를 준용하고, 사법경찰관의 재수사 기간 및 결과 통보 등에 관하여는 제1항부터 제3항까지를 준용한다.

⑤ 검사가 다시 재수사요구 여부를 결정하는 때에는 「공소청사건사무규칙」 제136조제2항에 따라 재수사요구기록 검토결과서로 처리한다.

⑥ 검사가 제5항에 따라 다시 재수사를 요구하지 않기로 결정한 경우 사건사무담당직원은 사법경찰관에게 서류를 반환한다.

제12조【재수사요구 후 송치】 ① 수사준칙 제64조제1항제1호에 따라 사법경찰관이 사건을 송치한 때에 각급 공소청의 장은 재수사를 요구한 검사(승계검사를 포함한다)에게 배당한다. 다만, 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

② 제1항에 따라 송치 사건을 배당 받은 검사는 재수사요구 기록 송부(목록)부에 해당 사건이 송치되었다는 취지를 기재하고, 별도로 불송치기록 검토결과서를 작성하지 아니한다.

제13조【재수사요구 불이행 사건의 송치요구】 ① 검사는 제11조에 따라 재수사 결과를 통보받은 사건(같은 조 제4항에 따라 다시 재수사를 요구한 사건을 포함한다)에 대하여 사법경찰관이 사건을 송치하지 아니한 것이 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용에 해당하는지 여부를 「시정사건 처리 지침」 제2조제2항에 따라 검토하여, 「형사소송법」 제197조의3에 따른 절차를 진행할 수 있다.

② 제1항에 관한 시정사건의 등록, 시정조치요구 및 송치요구·이송요구의 절차와 방식에 관하여는 「시정사건 처리 지침」에 따른다.

제14조【송치요구 사건 처리】 ① 검사의 송치요구에 따라 불송치 기록이 송치된 경우(이송요구에 따라 다른 수사기관에 이송된 후 송치된 경우를 포함한다), 각급 공소청의 장은 해당 불송치 기록에 대하여 송치요구 한 검사(승계검사 포함)에게 배당한다. 다만, 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

② 검사는 제1항에 따라 배당된 사건에 대하여 공소제기 여부 결정을 위하여

보완수사가 필요한 경우 「형사소송법」 제197조의2 및 제197조의3제6항에 따라 사법경찰관에게 보완수사를 요구한다.

제14조의2【사법경찰관의 직무배제 또는 징계 요구】 ① 검사의 재수사요구를 사법경찰관이 정당한 이유 없이 따르지 아니하는 경우, 각급 공소청의 장은 「형사소송법」 제245조의8제8항 및 「공소청사건사무규칙」 제290조에 따라 그 이유를 구체적으로 적은 서면에 이를 증명할 수 있는 관계 자료를 첨부하여 해당 사법경찰관이 소속된 수사기관의 장에게 직무배제 또는 징계를 요구한다. 이 경우 사건사무담당직원은 「공소청사건사무규칙」 제290조제2항에 따라 징계요구 및 직무배제 관련 사건부에 해당 사항을 기록한다.

② 사건사무담당직원은 소속 수사기관의 장으로부터 직무배제요구 또는 징계요구에 대한 처리결과 및 이유를 통보받은 경우에는 지체 없이 이를 검사 및 각급 공소청의 장에게 보고한다. 이 경우 각급 공소청의 장은 통보받은 처리결과가 미흡하다고 판단하는 때에는 제14조의3에 따른 조치 여부를 함께 검토한다.

③ 각급 공소청의 장은 「공소청사건사무규칙」 제290조의2에 따라 사법경찰관리에 대한 징계요구 및 직무배제 관리부를 작성·관리한다.

제14조의3【상급 수사관서 등에 대한 재수사요구】 ① 각급 공소청의 장은 제7조에 따른 재수사요구에 대하여 해당 사법경찰관의 적정한 재수사를 기대하기 어렵다고 판단하는 경우에는 사건의 성격, 부실·편향 수사의 우려, 기존 재수사요구의 이행 경과, 수사관서의 관할 및 전문성 등 제반 사정을 종합하여 「형사소송법」 제245조의8제9항 및 수사준칙 제64조의3에 따라 해당

사법경찰관이 속한 수사관서의 상급 수사관서(해당 사법경찰관등이 속한 수사관서의 직상급 수사관서와 그보다 상위의 수사관서를 전부 포함한다. 이하 같다) 또는 다른 수사기관을 지정하여 재수사를 요구할 수 있다. 다만, 중대범죄수사청이 아닌 수사기관에 소속된 사법경찰관등이 송부한 불송치 기록은 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제2조제2호의 중대범죄등에 해당하는 경우에만 중대범죄수사청을 다른 수사기관으로 지정하여 재수사를 요구할 수 있다.

② 각급 공소청의 장은 제1항의 재수사요구에 앞서 해당 사법경찰관이 속한 수사관서나 그 상급관서 또는 다른 수사기관의 의견을 청취할 수 있다.

③ 각급 공소청의 장은 제1항에 따라 재수사요구를 한 경우 사건을 송부하였던 사법경찰관 소속 관서의 장에게 그 사실을 지체 없이 통지하여야 하며, 수사준칙 제64조의3제4항에 따라 해당 사건이 재수사요구를 받은 기관으로 지체 없이 이송되도록 한다.

④ 제1항에 따른 재수사요구의 절차 및 방식에 관하여는 제7조부터 제14조의2까지의 규정을 준용한다.

제15조 【전결범위】 ① 검사가 불송치 기록에 대한 기록반환 또는 재수사요구 결정을 하는 경우 전결범위는 다음과 같다.

1. 송부받은 날부터 2개월까지 : 부장검사 전결
2. 송부받은 날부터 2개월 초과 3개월까지 : 차장검사 또는 지청장 전결
3. 수사준칙 제63조제2항 각 호에 따라 기록반환 이후 재수사요구를 하는 경우 : 차장검사 또는 지청장 전결

② 검사가 수사준칙 제64조제1항제2호에 따라 재수사결과를 통보받은 경우 다시 재수사요구를 하는 등의 전결범위는 다음과 같다.

1. 다시 재수사요구 불요 결정 : 부장검사 전결
 2. 다시 재수사요구 결정 : 차장검사 또는 지청장 전결
- ③ 제1항과 제2항의 규정에도 불구하고 각급 공소청의 장은 필요한 경우 전결범위를 달리 정할 수 있다.

제16조【이의신청 송치 사건】 ① 「형사소송법」 제245조의7에 따라 사건이 송치된 경우 검사는 이의신청서 및 송치결정서 등을 검토하여 이의신청의 구체적인 취지와 송치 대상 범위를 확인한다. 이 경우 검사는 이의신청인을 상대로 이의신청의 이유와 범위를 확인할 수 있으며, 「형사소송법」 제245조의7제3항에 따른 이의신청 기간(통지일부터 3개월, 정당한 사유가 있는 경우 송부일부터 6개월의 범위에서 연장)의 준수 여부를 함께 확인하고, 확인 결과 이의신청 기간이 도과된 것으로 판단되는 경우에는 그 사유를 기록에 명시하고 사법경찰관 및 이의신청인에게 그 처리결과와 이유를 통지한다.

② 검사는 이의신청인이 사법경찰관에게 제출한 증거서류 또는 증거물이 송치 사건의 관계서류에 누락된 경우, 담당 사법경찰관에게 해당 증거물을 추가로 송부할 것을 요청하거나 보완수사요구를 할 수 있다.

③ 검사는 제1항에 따라 확인한 이의신청의 취지와 사건 관계서류 등을 검토하여 이의신청 송치사건의 결정을 위하여 보완수사가 필요하다고 판단한 경우에는 「형사소송법」 제197조의2제1항제3호 및 수사준칙 제59조제3항에 따라 사법경찰관에게 보완수사를 요구한다.

④ 고발인의 이의신청 사건에 관하여는 「공소청사건사무규칙」 제132조의5 및 수사준칙 제53조의2를 우선 적용하고, 이 조에 정한 사항 외의 세부 처리는 제1항부터 제3항까지를 준용한다.

제17조【불송치 기록 검토 중 이의신청 사건】 ① 검사가 불송치 기록을 검토하는 중 사법경찰관이 해당 불송치 기록에 대하여 「형사소송법」 제245조의7의 이의신청을 접수하고 사건송치서, 송치결정서, 이의신청서 등(이하 ‘별책 송치결정서’라고 함)을 송부하여 사건을 송치하는 경우, 사건사무담당직원은 별책 송치결정서에 별도 사건번호(“○년 형제 ○호”)를 부여하여 수리한다.

② 제1항에 따라 이의신청 사건이 송치된 경우, 각급 공소청의 장은 이를 해당 불송치 기록을 담당하는 검사에게 배당한다. 이 경우 검사는 지체 없이 해당 불송치 기록을 기록반환(이의신청 송치)으로 처리하되 관계서류 및 증거물을 사법경찰관에게 반환하지 아니하고 사법경찰관이 송치사건에 관한 관계서류 및 증거물을 송부한 것으로 간주한다.

③ 검사가 제2항에 따라 기록반환(이의신청 송치) 처리하는 경우 「공소청사건사무규칙」 제134조제2항에 따라 불송치기록 검토결과서로 처리한다. 이 경우 사건사무담당직원은 검사가 기록에서 분리하여 송부한 불송치기록 접수서와 불송치기록 검토결과서를 보존사무담당직원에게 인계한다.

④ 그 외 이의신청 송치 사건의 검토 및 처리에 관하여는 이 지침 제16조에 따른다.

제18조【불송치 기록 검토 중 일부 이의신청 사건】 ① 검사가 불송치 기록을 검토하는 중에 일부 피의자 또는 혐의에 대하여 이의신청이 있어 해당 부분만 제17조제1항의 별책 송치결정서로 송치된 경우(이하 ‘일부 이의신청 사건’이라고 함), 나머지 불송치 기록에 대하여 기록반환 또는 재수사요구 처리하는 때에는

「공소청사건사무규칙」 제134조제4항 본문에 따라 사법경찰관으로부터 송부 받은 불송치 결정서를 사법경찰관에게 반환함으로써 「형사소송법」 제245조의5제1항제2호의 관계서류 및 증거물 반환에 갈음한다.

② 일부 이의신청 사건 중 송치 부분에 대한 보완수사가 필요한 경우 원칙적으로 보완수사요구(결정)로 처리한다. 이 경우 가급적 나머지 불송치 부분에 대한 기록반환 또는 재수사요구와 함께 처리한다.

③ 검사가 제2항 후단에 따라 보완수사요구(결정)와 기록반환 또는 재수사요구를 함께 하는 경우 보완수사요구(결정)에 따른 관계서류 및 증거물의 송부로 「형사소송법」 제245조의5제1항제2호에 따른 반환을 갈음한다.

④ 일부 이의신청 사건의 검토 및 처리에 관하여 이 지침에 정한 사항 외에는 「병존기록 접수 및 처리에 대한 지침」에 따른다.

제19조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 한다.

부칙

제1조 (시행일) 이 지침은 2021. 1. 1.부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 규정 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023. 12. 31.까지로 한다.

부칙 <대검 예규 제1312호, 2022. 9. 8.>

제1조 (시행일) 이 지침은 2022. 9. 10.부터 시행한다.

부칙 <대검 예규 제1370호, 2023. 10. 31.>

제1조 (시행일) 이 지침은 2023. 11. 1.부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 규정 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2026. 10. 31.까지로 한다.

부 칙<공소청 예규 제97호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다.